CONFERENCIA · 3 HORAS

Roles del juicio

El estudio que se partió

Recorte las tarjetas y repártalas. El caso es ficticio; las malas decisiones son reales.

ABOGADO DE VALENTINA

Usted representa a la creadora del concepto, la historia y los personajes. Su cliente nunca firmó un contrato de cesión. Argumente: (1) la autoría es suya; (2) la sociedad no puede ser dueña de lo que no le cedió; (3) la secuela es continuación de su obra; (4) los derechos morales siguen en cabeza de ella. Pida que se reconozca su autoría y que se le permita hacer la secuela, o que se le pague una licencia.

ABOGADO DE CAMILA

Usted representa a la compositora. Ella firmó un contrato que cede los derechos patrimoniales «para el juego y su comercialización». Argumente: (1) el spin-off móvil excede ese alcance; (2) no se le dio crédito, lo que afecta el derecho moral de paternidad; (3) la música se alteró sin su consentimiento. Pida el cese del uso, el crédito y una compensación.

ABOGADO DE NIGHTFALL

Usted representa al publisher que puso el dinero. Argumente: (1) el contrato cede todos los derechos, incluidos los morales; (2) sin la inversión no habría juego; (3) la secuela es una obra derivada y requiere su autorización; (4) el estudio no puede licenciar el motor sin su consentimiento. Pida que se declare la validez de la cesión y se prohíba la secuela.

ABOGADO DE SOFÍA / PIXEL DORADO

Usted representa a la CEO y a la sociedad. Argumente: (1) el estudio es el titular de los derechos patrimoniales; (2) Andrés desarrolló PixelCore con recursos de la sociedad; (3) el correo de Sofía demuestra que había un acuerdo de uso; (4) el registro del software está a nombre de la sociedad. Pida que se reconozca la titularidad del estudio.

TESTIGO VALENTINA

Usted creó el universo, los personajes y la historia. Nunca firmó nada. Recuerde detalles concretos: el cuaderno, los bocetos, las versiones del guion. Admita que no tuvo abogado. Emocione, pero no invente.

TESTIGO ANDRÉS

Usted creó PixelCore en la universidad, antes de la sociedad. Tiene el repositorio y los commits. Prestó el motor al estudio sin licencia escrita. El correo de Sofía decía «somos familia». Defienda que el motor es suyo, pero admita que lo adaptó para el juego.

TESTIGO CAMILA

Usted firmó un contrato de una página. La música se usó en un tráiler de un spin-off sin su permiso. No la acreditaron. Tiene los correos y el enlace. Defienda su autoría y su derecho al crédito.

JUEZ

Dirija la audiencia. Cada parte tiene tres minutos para la apertura; cada testigo, cinco; cada cierre, tres. El jurado delibera cinco minutos y decide tres cosas: quién es dueño de los personajes, quién es dueño del motor y qué pasa con la música en el spin-off. No permita ataques personales. Corte sin piedad.